

المسميات المكافئة

محكم تجاري، محكم معتمد، محكم دولي، محكم تجاري، محكم معتمد

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - المختصون والمهنيون
- المجموعة الفرعية: 26 - المختصون في القانون والاجتماع والثقافة والدين
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - المختصون القانونيون
- المجموعة الثانوية: 2619 - المختصون القانونيون غير المصنفين في مكان آخر

طبيعة العمل

المحكم هو الجهة القضائية البديلة التي يختارها أطراف النزاع التجاري أو المدني طوعاً للفصل في خلافاتهم خارج المحكمة: يستمع إلى أدلة الطرفين ويحلل العقود ويصدر حكماً تحكيمياً ملزماً للطرفين وفق أحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ. يختلف عن القاضي في أنه لا يُعَيَّن بمرسوم بل يُختار باتفاق الأطراف أو بتزكية من مركز التحكيم المعتمد، ويختلف عن المحامي في أنه لا يُمثِّل طرفاً بل يُفصل بين الأطراف بحياد تام. يعمل في مسارين رئيسيين: التحكيم المؤسسي داخل مراكز التحكيم المعتمدة كالغرف التجارية ومركز التحكيم التجاري الخليجي، والتحكيم الحر حيث يُعيَّن المحكم مباشرة من الأطراف خارج مؤسسة ثابتة. تتقاطع المساران في مطلب جوهري واحد: الحياد التام والكفاءة القانونية في تقييم الأدلة وتطبيق أحكام النظام السعودي أو القانون المتفق عليه.

المهام الرئيسية

- دراسة وثيقة التحكيم واتفاقية التحكيم المبرمة بين الأطراف وتحديد نطاق الاختصاص والقانون الواجب التطبيق
- إدارة جلسات التحكيم واستماع مرافعات وأدلة الأطراف وفق إجراءات منظمة ومتوازنة
- فحص المستندات والعقود والأدلة المقدمة وتقييمها وفق معايير الإثبات في النظام المتفق عليه
- إعداد حكم التحكيم المؤتق والمسبب الصادر في النزاع مع بيان الأسباب القانونية والحجج التي استند إليها
- الحفاظ على الحياد والاستقلالية والإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل وفق أحكام النظام

المرتبة والراتب

القطاع الخاص – مراكز التحكيم والشركات:

- محكم مبتدئ (قضايا صغيرة ومتوسطة): نحو 5,000 – 15,000 ريال للقضية الواحدة تقريباً وفق تعقيد النزاع ومدة التحكيم.
- محكم أول (قضايا متوسطة وكبيرة): نحو 15,000 – 50,000 ريال للقضية تقريباً مع تراكم الخبرة والسمعة المهنية.
- محكم رئيس هيئة (قضايا كبرى متعددة أطراف): من 50,000 ريال للقضية فأعلى تقريباً في النزاعات التجارية الضخمة.

القطاع المستقل – الممارسة الحرة:

- محكم مُدرج في قوائم مراكز التحكيم: أتعاب متفاوتة حسب حجم النزاع وقيمة موضوع الدعوى، تُحسب غالباً بنسبة مئوية من قيمة النزاع أو بالساعة.
- محكم دولي (قضايا عابرة للحدود): أتعاب بالعملة المتفق عليها، وغالباً ما تُحدَّد وفق جداول المراكز الدولية كغرفة التجارة الدولية ICC.

المزايا الوظيفية

القطاع الخاص – مراكز التحكيم والشركات

- التعرض لنزاعات تجارية متنوعة في قطاعات مختلفة يبنّي خبرة قانونية وتجارية لا تُتاح في التخصص الأضيق.
- بناء سمعة مهنية مستقلة من خلال الأحكام التحكيمية المنشورة والسجل الحقوقي المتراكم.
- شبكة علاقات واسعة مع المحامين والشركات والمؤسسات المالية تفتح أبوابًا للقضايا الكبرى.
- إمكانية العمل في مراكز تحكيم دولية معتمدة كغرفة التجارة الدولية ومركز التحكيم التجاري الخليجي.

القطاع المستقل – الممارسة الحرة

- مرونة عالية في إدارة الوقت واختيار القضايا وفق التخصص المفضّل وجدول العمل الشخصية.
- العائد المالي مرتبط بالسمعة المهنية وليس بسلم وظيفي ثابت، مما يفتح آفاقًا غير محدودة لمن بنى مصداقية قوية.
- التدرج التدريجي من المحكمّ في نزاعات صغيرة إلى محكمّ رئيسي في هيئات تحكيم دولية ضمن مسار واضح.

الشروط والمؤهلات

- **الشروط العامة:** الأهلية القانونية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة — وفق المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي م/34 لعام 1433هـ.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة (الحقوق) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم؛ تشترط بعض مراكز التحكيم خبرة قانونية لا تقل عن خمس سنوات للقيّد في قوائمها.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد في نظام التحكيم — غير أن بعض مراكز التحكيم تشترط ألا يقل عمر المحكمّ عن خمسة وعشرين عامًا.
- **الشروط الإضافية:** إخلاء سبيل من أي مصلحة مباشرة في موضوع النزاع؛ والإفصاح الكامل عن أي علاقة بأحد أطراف التحكيم قبل قبول المهمة؛ والالتزام بمدونة سلوك المحكمّين الصادرة عن مركز التحكيم المعتمد.

متطلبات التقييم والتهئية المهنية

مراكز التحكيم السعودية المعتمدة

- **قبل القيد:** تقديم طلب مشفوعًا بالسيرة الذاتية التفصيلية والمؤهلات والخبرات القانونية لمركز التحكيم؛ تقييم الملف من قِبَل اللجنة المختصة، وقد يُجرى اختبار أو مقابلة لبعض المراكز.
- **بعد القيد:** المشاركة في برامج التأهيل والتدريب على إجراءات مركز التحكيم قبل إسناد أول قضية؛ بعض المراكز تُلزم بحضور جلسات استماع بصفة مراقب قبل الاستقلالية الكاملة.

التحكيم الحر والتعيين المباشر من الأطراف

- **التأهل:** الحصول على اعتراف مهني من خلال شهادة دولية كCIArb أو سجل حافل من القضايا القانونية المُعالَجة؛ الأطراف ومحاموهم يُقيّمون السيرة الذاتية والمصداقية المهنية قبل الاتفاق على تعيين المحكمّ.

الخبرات المطلوبة

- **التحكيم المؤسسي في المراكز:** تشترط معظم مراكز التحكيم السعودية خبرة قانونية مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المحاماة أو القضاء أو الاستشارات القانونية قبل القيد في قوائم المحكمّين؛ والخبرة في قضايا العقود والمنازعات التجارية ذات صلة مباشرة وتُقدّم في الملف.

- **الممارسة المستقلة:** لا حد أدنى نظامي للخبرة في التعيين المباشر من الأطراف؛ غير أن المحكمّ الذي بنى سمعته من خلال سنوات في المحاماة أو القضاء هو الأكثر اختيارًا عمليًا؛ والمشاركة في التدريب على التحكيم مبكرًا — حضور جلسات وكتابة مذكرات — تُقرب المسار بشكل ملموس.

برامج التأهيل المعتمدة

- برنامج التحكيم التجاري - معهد الإدارة العامة: يُؤهل على إجراءات التحكيم وكتابة حكم التحكيم وفق النظام السعودي وإدارة جلسات الاستماع، ويسد فجوة الجانب الإجرائي التطبيقي لدى الخريجين الجدد من الشريعة والأنظمة.
- برنامج التسوية البديلة للمنازعات - الهيئة السعودية للمحامين: يُعمّق الإلمام بآليات التحكيم والوساطة والتوفيق وفق الإطار التنظيمي السعودي، ويُتيح شبكة مهنية مع المحامين والمحكمين المرخصين.
- دبلوم التحكيم الدولي - جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST: يُطوّر الكفاءة في التحكيم العابر للحدود والنزاعات المشمولة بالقانون الأجنبي، مما يرفع التنافسية في القضايا الدولية الضخمة.

المهارات المطلوبة

- تحليل العقود والنصوص القانونية: لتحديد الحقوق والالتزامات وتفسير البنود الخلافية تفسيرًا دقيقًا
- إدارة جلسات الاستماع: لضبط التسلسل الإجرائي وضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف بحيد تام
- كتابة الحكم التحكيمي: لإصدار حكم مسبّب مكتوب يصمد عند الطعن أمام دوائر التنفيذ
- الحياد والاستقلالية: لإدارة التحكيم بمعزل عن أي ضغط خارجي أو مصلحة خاصة
- الإلمام بنظام التحكيم السعودي: لضمان صحة الإجراءات والحكم وقابليتهما للتنفيذ القضائي

الدورات الداعمة

- دورة مكافحة غسل الأموال: لفحص النزاعات المالية المشبوهة
- دورة الجرائم الإلكترونية وحماية المعلومات: لتقييم الأدلة الرقمية في النزاعات
- دورة مهارات التحقيق والاستجواب الفعّال: لإدارة الاستماع واستجلاء الوقائع
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات: لإدارة جلسات التسوية قبل الفصل
- دورة التحكيم الدولي في النزاعات: لفهم إجراءات التحكيم الدولي

جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الخاص (محكم تجاري، محكم معتمد)

- مراكز التحكيم التجاري المعتمدة المرتبطة بغرف التجارة والصناعة على مستوى المناطق (مثل: غرفة الرياض، غرفة جدة، غرفة الشرقية، الاتحاد السعودي للغرف التجارية الصناعية): التقديم عبر بوابات قوائم المحكمين في كل غرفة لمن استوفى شروط القيد من خبرة وشهادة ومؤهل.
- مراكز التحكيم الدولية ذات الفروع أو الشراكات في المملكة العربية السعودية (مثل: مركز التحكيم التجاري الخليجي، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي): التقديم بتقديم الملف المهني والسيرة الذاتية لإدارة القيد عبر الموقع الرسمي لكل مركز.
- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الكبرى التي تُقدّم خدمات التحكيم لعملائها جنبًا إلى جنب مع المرافعات (مثل: الجفالي وآخرون، المشعل ومسعد، Baker McKenzie): التقديم عبر صفحات Careers الرسمية أو LinkedIn بمسميات «Arbitration Associate» و«Dispute Resolution Counsel».
- الشركات التجارية والصناعية الكبرى التي تُضخّ عقودها شرط التحكيم وتحتاج محكمين ضمن هيئة التحكيم المُشكّلة (مثل: شركة أرامكو السعودية، سابك، شركة نيوم): الاستهداف عبر العلاقات المهنية مع المستشارين القانونيين الداخليين، أو التواصل عبر LinkedIn.

القطاع المستقل (محكم تجاري، محكم دولي)

- اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية المشرفة على ترخيص مراكز التحكيم واعتماد المحكمين (مثل: اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم): التقديم بالملف المهني عبر البوابة الرسمية للجنة للقيّد في سجل المحكمين المعتمدين على المستوى الوطني.
- هيئات التحكيم ذات الطابع الخاص التي تُدير قوائم المحكمين وتُسند القضايا للمحكمين المقيدين (مثل: هيئة التحكيم السعودية، مراكز التحكيم في الأحياء المالية الخاصة كـ DIFC): القيد في قوائم المحكمين عبر تقديم الطلب مشفوعًا بالمؤهلات والخبرة واجتياز أي تقييم تشترطه الهيئة.
- التعيين المباشر من أطراف النزاع عبر الاتفاق بينهم على اختيار المحكم من خارج قوائم المراكز الرسمية: يتطلب بناء سمعة مهنية موثقة والقيّد في قوائم معهد التحكيم المعتمد CI Arb لرفع مصداقية الملف أمام الأطراف ومحاميهم.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ محكمًا في نزاعات صغيرة ومتوسطة، ثم عضوًا في هيئات تحكيم ثلاثية، وصولًا إلى رئيس هيئة تحكيم في القضايا الكبرى ثم محكمًا دوليًا في مراكز تحكيم عابرة للحدود.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى وساطة النزاعات التجارية كبديل أسرع للتحكيم، أو إلى التدريس في برامج التحكيم بالجامعات ومعاهد التدريب، أو إلى الانضمام لمجالس إدارة مراكز التحكيم.
- **مسار التخصص:** التخصص في تحكيم عقود الإنشاء والبنية التحتية، أو تحكيم المنازعات المصرفية والمالية، أو التحكيم في قضايا الملكية الفكرية والتقنية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- زمالة معهد التحكيم المعتمد (FCI Arb) — Chartered Institute of Arbitrators: لاكتساب الاعتراف الدولي بالكفاءة التحكيمية وفتح أبواب القضايا العابرة للحدود في المراكز الدولية (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): لتعزيز قدرة تقييم الأدلة المالية والمستندية في قضايا التحكيم التجاري ذات الطابع الاحتيالي (مدعومة)
- شهادة وسيط ومحكم معتمد — مجلس الاعتماد الدولي للتوسط والتحكيم (IAMI): لاكتساب اعتراف مهني في آليات التسوية البديلة للنزاعات على المستوى الإقليمي والدولي (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/34 بتاريخ 24/5/1433 هـ هو المرجع الحاكم لكل إجراءات التحكيم داخل المملكة؛ أي مخالفة إجرائية — كإصدار الحكم خارج المهلة النظامية أو دون توقيع كامل أعضاء الهيئة — تُعرض الحكم للبطلان عند رفعه للتنفيذ أمام ديوان المظالم.
- الفرق الجوهرية بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر: التحكيم المؤسسي يُدار وفق لوائح مركز التحكيم ويتمتع بدعم إداري وإجرائي، بينما التحكيم الحر يمنح أطراف النزاع مرونة أكبر في تصميم الإجراءات لكن يُلقى على المحكم عبء الإدارة الإجرائية الكاملة.
- المحكم لا يملك صلاحية إجبار الشهود على الحضور ولا تنفيذ قراراته مباشرة؛ تنفيذ حكم التحكيم يستلزم الرجوع لديوان المظالم الذي يُصدر أمر التنفيذ وفق المادة الثامنة والأربعين من نظام التحكيم.
- الطلب على التحكيم في المملكة في ارتفاع موثق تزامنًا مع رؤية 2030 والتوسع في المشاريع الكبرى والعقود الدولية؛ اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم رخصت عددًا متناميًا من مراكز التحكيم خلال السنوات الأخيرة، مما يُنشئ طلبًا حقيقيًا على محكمين مؤهلين.

النصائح العملية الإضافية

- أتقن كتابة الحكم التحكيمي المسبب الذي يبيّن الوقائع والأدلة والأسباب القانونية بوضوح؛ الحكم غير المسبب يُرفض تنفيذه قضائيًا ويُعرّض مهنتك للطعون المتكررة.
- ابن تخصصًا قطاعيًا واضحًا — إنشاء، أو مصارف، أو عقارات — بدلًا من التعميم؛ الشركات تختار المحكم الذي يُثبت إلمامًا عميقًا بطبيعة قطاعها لا من يدّعي الكفاءة الشاملة.
- احرص على الإفصاح الاستباقي عن أي صلة بأي طرف قبل قبول المهمة؛ الكشف المتأخر عن تضارب المصالح يُوقف التحكيم ويُلحق ضررًا بالغًا بسمعتك المهنية.
- شارك في برامج التدريب والمحاكاة التحكيمية في بداية مسارك؛ الممارسة على قضايا افتراضية تُجود مهارة إدارة الجلسات وكتابة الحكم قبل مواجهة قضايا حقيقية ذات مخاطر مالية عالية.
- سجّل في قوائم أكثر من مركز تحكيم؛ تعدد الجهات التي تُزكّيك يُوسّع فرص التعيين ويُعجّل بناء ملف خبرات متنوع يُقنع الأطراف ومحاميهم.



جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مدى القبول	السبب	ما يرفع القبول
الشريعة	عالي	نظام التحكيم السعودي يُصنّف الشريعة مؤهلاً أساسيًا معادلاً للأنظمة في اشتراطات المحكم	لا يحتاج تعويضًا — برنامج التحكيم التجاري داعم للجانب الإجرائي التطبيقي
الدراسات الإسلامية	متوسط	يُعطي الأساس الشرعي لكن لا يغطي قانون العقود التجارية والتحكيم الدولي بعمق تطبيقي	دبلوم الأنظمة القانونية أو برنامج التحكيم لاكتساب الجانب الإجرائي والتعاقدي
الثقافة الإسلامية	ضعيف	تخصص عام لا يستوفي اشتراط الدرجة القانونية أو الشرعية المطلوبة في نظام التحكيم	دبلوم الأنظمة القانونية ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفًا أمام خريجي الشريعة والأنظمة
أصول الدين	ضعيف	يتمحور حول العقيدة والمنهج ولا يستوفي الاشتراط القانوني الصريح في نظام التحكيم م/34	لا يوجد برنامج يُحوّله إلى مؤهل كافٍ في غياب شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة
الدعوة	ضعيف	لا يغطي قانون العقود ولا أصول التحكيم ولا الإجراءات القانونية المطلوبة في المحكم	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوّله إلى مؤهل تنافسي لقياد المحكم في المراكز المعتمدة
الحسبة والرقابة	ضعيف	يشترك مع التحكيم في مفهوم الفصل بين الأطراف لكن لا يستوفي الاشتراط القانوني الرسمي	دبلوم الأنظمة القانونية ضروري — ويبقى القبول ضعيفًا في مراكز التحكيم الكبرى
الحديث والسنة وعلومها	ضعيف	علوم نقلية لا تستوفي اشتراط الدرجة القانونية أو الشرعية التطبيقية في نظام التحكيم	لا يوجد برنامج يُحوّله إلى مؤهل قانوني كافٍ لقياد المحكم في مراكز التحكيم
التفسير والقرآن وعلومه	ضعيف	لا صلة مهنية بإجراءات التحكيم وإدارة جلسات الاستماع وكتابة الأحكام التحكيمية	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوّله إلى مؤهل تنافسي في التحكيم التجاري المؤسسي